

1006901-87.2021.8.26.0597

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Marcelo Asdrúbal Augusto Gama

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes conforme autos do processo n. 1500677-83.2021.8.26.0530; (ii) que em razão da prisão ilegal realizada por guardas municipais permaneceu 6 meses encarcerada e foi solta com o julgamento do HC 667.461-SP pelo STJ que reconheceu a ilegalidade da atuação dos guardas municipais; (iii) em razão da prisão indevida sofreu danos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SERTÃOZINHO

Foro de SERTÃOZINHO - 2ª VARA CÍVEL

1006901-87.2021.8.26.0597

pág. /

SENTENÇA

Autora

:

Maria Eduarda Ferrareze

Réu

:

Fazenda do Estado de São Paulo

Assunto

:

Indenização por Dano Moral e Indenização por Dano Material

Processo

:

1006901-87.2021.8.26.0597

Maria Eduarda Ferrareze ajuizou ação em face da Fazenda do Estado de São Paulo alegando em síntese que (i) foi presa em flagrante em 15 de março de 2021, por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes conforme autos do processo n. 1500677-83.2021.8.26.0530; (ii) que em razão da prisão ilegal realizada por guardas municipais permaneceu 6 meses encarcerada e foi solta com o julgamento do HC 667.461-SP pelo STJ que reconheceu a ilegalidade da atuação dos guardas municipais; (iii) em razão da prisão indevida sofreu danos materiais por não ter condições financeiras de suprir suas necessidades e danos morais. Assim, requer o pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$60.000,00 (sessenta mil reais) e por danos materiais e lucros cessantes no valor de R\$12.000,00 (doze mil reais). O Réu apresentou contestação alegando ausência de irregularidade na prisão preventiva da requerente decretada em cumprimento do dever legal diante do preenchimento dos requisitos legais e que posterior absolvição não implica erro judiciário que enseja indenização.

Houve réplica e as partes pleitearam o julgamento antecipado da lide.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é improcedente.

1.0.- Processo em ordem, pois foram respeitados os princípios do contraditório e da

ampla defesa. Não existem nulidades ou vícios a serem declarados ou sanados.

1.1.- O feito está pronto para o julgamento, pela desnecessidade da produção de outras provas, passo ao julgamento antecipado do feito nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.0.- A Autora foi presa em flagrante delito e teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes. No entanto, no julgamento do HC 667.461-SP pelo STJ foi declarada ilegal a atuação dos guardas municipais, pois não reconhecido o estado de flagrante no ingresso do domicílio em que foi realizada a apreensão de entorpecentes e, assim, concedido habeas corpus para trancar a ação penal proposta, com extensão dos efeitos à Autora.

2.1.- De fato, a Autora foi absolvida em razão da ilicitude da prova colhida em flagrante delito por incompetência dos agentes públicos que realizaram o ato de atividade investigatória levada a efeito pelos servidores públicos que atuaram em desconformidade com o artigo 144, § 8º, da CF que incumbe à guarda municipal a função de proteção dos bens, serviços e instalações municipais e, portanto, não tem competência legal para desenvolver ação pertinente à segurança pública.

2.2.- Destarte, a prisão em flagrante foi reconhecida ilegal, porém, a Autora restou detida após ser presa em flagrante em razão da decisão que analisou os pressupostos para a conversão da prisão em flagrante em preventiva e considerou necessária a custódia cautelar, portanto, não há responsabilidade do Estado mas cumprimento e respeito ao devido processo legal, posto que existiam motivos suficientes para a decretação da prisão cautelar, tratando-se de ato fundamentado e realizado nos estritos limites da lei.

2.3.- Desta forma, posterior absolvição não torna ilegal a prisão cautelar, vez que, à época dos fatos, a prova indiciária era suficiente para manutenção da prisão cautelar. Neste sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AUTOR CUSTODIADO CAUTELARMENTE - POSTERIOR ABSOLVIÇÃO - PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Desnecessidade de prova oral para evidenciar a suposta responsabilidade do réu - Rejeição. MÉRITO - Suposto erro judiciário - Inocorrência - A prisão cautelar e consequente transcurso de processo-crime, embora tenha ocorrido posterior absolvição, não gera ao Estado a obrigação de indenizar, quando inexistente dolo, fraude ou culpa dos agentes estatais - Respeito ao devido processo legal - Ausência de comprovação de ilegalidade - Inteligência do artigo 373, I, do CPC - Precedentes - Sentença de improcedência mantida. Apelo não provido." (Apelação Cível 1012382-71.2019.8.26.0477; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público, TJSP, Data do Julgamento: 03/08/2020)

2.4.- Ademais, somente o erro judiciário eivado de dolo, fraude, má-fé, nos termos do artigo 143 do Código de Processo Civil poderia ensejar reparação, o que não ocorreu no caso concreto e porque em nenhum momento foi comprovada a ausência de autoria da Autora em relação ao crime de tráfico, o que ocorreu foi que ela foi absolvida por falta de provas, uma vez que a busca realizada (onde foram apreendidos drogas e dinheiro) foi considerada ilícita por ter sido realizada por guardas municipais.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. No entanto, a condenação é feita de acordo com os parâmetros do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Sertãozinho (SP), 30 de junho de 2022.

Marcelo Asdrúbal Augusto Gama

- Juiz de Direito -

Assinatura digital, nos termos da Lei 11.419/2006,

conforme impressão à margem direita